



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VARA ÚNICA DE ACARÁ

CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOS N.: 0005017-60.2016.8.14.0076

AUTOR: JOSE MONTEIRO DA SILVA

REU: BANCO BMG SA

DECISÃO

1. Cumpra-se o item I do provimento ID 37557833 - Pág. 11.

2. Ato contínuo, determino que se intimem as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a utilidade e a pertinência, sob pena de preclusão (STJ, AgRg no REsp 1376551/RS, Ministro HUMBERTO MARTINS, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 28/06/2013). Advirto que *“não requerer a prova nesse momento significa perder o direito à prova”* (cf. Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, volume III, Malheiros, 6ª edição, páginas 578).

3. Ademais, consoante adverte o professor CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO: *“É necessário que o requerimento de provas seja especificado e justificado. A parte indicará quais meios de prova pretende e quais os pontos de fato a demonstrar mediante cada um deles. Não basta requerer prova pericial, é indispensável explicitar qual espécie pretende e qual o fim a que se destina; a parte requererá quantas perícias forem necessárias (médica, contábil, de engenharia etc.).”* (...) *“Além de requerer e especificar os meios de prova, é também ônus da parte*

demonstrar as razões por que a prova pretendida é necessária e admissível;” (Instituições de Direito Processual Civil, volume III, Malheiros, 6ª edição, páginas 578/579).

4. Advirto, desde já, que o descumprimento deste ônus processual, na forma acima delineada, acarretará a inadmissibilidade da prova proposta pela parte.

5. Caso não haja requerimento de provas ou exista requerimento em desconformidade com os itens 3 e 4, desde já, anuncio o julgamento antecipado da lide.

6. Atendidos os itens acima, certificar o que for necessário. Em seguida, faça a conclusão.

Cumpra-se.

Acará/PA, Data da Assinatura Eletrônica.

GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO

Juiz de Direito Respondendo pela Comarca do Acará